欧盟对华反倾销政策研究

孙 皓

摘 要 1998年以来，欧盟对华反倾销政策发生了重大变化，从总体上承认了中国的市场经济国家地位，但本质上仍将中国作为反倾销的重点对象，我国应对此采取相应的对策。

关 键 词 欧盟；倾销；反倾销；市场经济国家

作者简介 孙 皓，女，在读硕士研究生，上海海关高等专科学校研究所研究人员。

我国正式加入世界贸易组织，为出口贸易赢得了一个更好的国际竞争环境。但不容忽视的是，在WTO的贸易体制之下，一些国家仍利用体制的空隙实施贸易保护主义。特别是反倾销制度，虽它本身是WTO体制许可的一种贸易管制制度，但同时又被一些国家，特别是发达国家用来作为抵制中国出口产品的工具。

从1979年欧共体对我国出口的糖精、盐类和闹钟发起第一宗反倾销调查起至2000年底，欧盟（包括原欧共体）对来自中国的出口产品发起了90起反倾销调查。尤其是近年来，随着我国国际竞争力的不断增强，欧盟更是频频向我国发起反倾销调查，这严重影响了我国出口贸易及产业结构的调整。为此，我们有必要对欧盟的反倾销法律制度和对华反倾销政策有一个深入全面的分析和了解。

一、欧盟反倾销法的演变

欧盟反倾销法最早见于欧共体理事会1968年第459号《关于抵制非欧洲经济共同体成员国倾销和进口补贴的规则》，它是以关贸总协定多边贸易谈判肯尼迪回合中达成的反倾销守则为蓝本制定的，其内容多与守则相同。该规则在1979年至1994年又进行过多次修订。

乌拉圭回合后，为遵循关贸总协定1994反倾销守则对明确化、透明化的要求，进一步完善反规避制度，以满足日益增多的反倾销案件的需要，欧共体于1994年底对其刚刚修订的反倾销法再度修订，于同年12月通过了第3283/94号反倾销令。该反倾销令具有两个明显特点：第一、鉴于1994年反倾销守则中对倾销和补贴的性质做了区别，欧盟在这两个领域制定了不同的法令。因此，1994年第3283号法令是关于反倾销的专门规定，第3284号法令是对反补贴的单独规定。第二、根据关贸总协定1994年反倾销守则，欧共体在第3283号反倾销令中相应增加了许多新的和详细的规定，如关于倾销的计算、提起申诉的程序及随后进行的调查、征收反倾销税、复审以及公开披露信息等。

1995年12月22日，欧共体通过《欧共体理事会关于抵制非欧洲共同体成员国倾销进口的第384/96号规则》（以下简称规则），并于公布之日起生效。它是现行的欧盟反倾销法，适用范围包括欧盟以外的任何国家，无论其是否为WTO成员国。这个规则与1994年第3283号规则相比较，仅作了微小的修改，并没有实质性的变化。

二、欧盟对华反倾销政策

欧盟对我国反倾销政策经历了几次重要演变。1998年7月1日前，中国一直被视为完全的非市场经济国家[①]，对于非市场经济国家，欧盟的反倾销政策具有明显的歧视性，这表现在第384/96号规则第2(7)条[②]，根据这一规定，中国企业在参加欧盟反倾销诉讼中不能以自己的价格和成本计算其正常价值，而必须以一替代国，即依据一个市场经济的第三国的类似产品的价格和成本计算其正常价值。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1998年4月27日第905/98号欧盟理事会条例,对第384/96号理事会条例第2(7)条作了修改,虽不再把中国和俄罗斯列入"非市场经济国家"名单,从总体上承认了中国属于市场经济国家,但欧盟仍然认为中国还处在一个市场机制转型的过渡时期,因而有针对性的作出了特别规定,其主要内容是:

1、对来自中国的反倾销调查,如果被调查的生产商提出书面申请,要求按市场经济条件确定产品的正常价值,则调查当局应对申请人的情况及证据进行调查,如有充足的证据,表明申请人对该产品的生产销售是符合条例规定的市场经济条件的,应按市场经济确定正常价值。

2、调查当局如审查后认为,申请人没能证明是在市场经济条件下生产销售,则适用类比国的方法确定正常价值。

3、申请人必须要有充足的证据表明其是在市场经济条件下运营,即要证明:

(1)企业在价格、成本和投入,包括原材料、技术成本、劳动力成本、产量、销售和投资等方面的决定都是按市场供求信息做出的,不存在政府的重大干涉,主要投入的成本是实质性反映市场价值的;

(2)企业有一套清楚的基本会计记录,是按国际会计标准独立审计,并且可用于各种需要;

(3)企业的生产成本和金融状况不受前非市场经济体制的重大扭曲,特别是在资产折旧、其他折旧、易货贸易和通过还债协议的付款方面;

(4)企业受破产法的财产法管理,以稳定的法律确保公司运行的稳定性;

(5)汇兑汇率是市场汇率;

4、是否给予申请人以市场经济待遇的决定,调查当局需要与顾问咨询委员会协商,并征求欧盟产业的意见,在发起调查后的三个月内做出。

2000年10月9日欧盟理事会通过2238/2000条例,指出俄罗斯、中国、越南、阿萨克斯坦、UKRAINE及其它在反倾销调查启动时已成为WTO成员国的其他非市场经济国家,按照905/98号条例所确立的对中国和俄罗斯的特别规则确定正常价值[③]。这表明,即使我国目前已经加入世界贸易组织,欧盟仍未同意给予中国完全的市场经济地位。如果我国出口商在被遭受反倾销时没有提出申请,且提供的证据不能严格符合以上提出的证明其是在市场经济下营运的五个条件,则仍只能享受非市场经济国家的待遇。由此看来,欧盟对我国反倾销的特别做法将在今后相当长时间内继续存在下去。

欧盟对非市场经济国家所采取的歧视待遇还表现在"一国一税"政策上。"一国一税"亦称统一反倾销税,是指不考虑各个出口商的产品的出口价格来计算倾销幅度和损害幅度以最终确定反倾销税的征收,而是对所有出口该产品的出口商征收统一的反倾销税。这显然是不公正的。因为对于那些没有造成倾销或倾销幅度较小的公司来说,征收统一的反倾销税是不合理的,并且在实践上造成对倾销程度高的出口商有利。作为例外,欧盟委员会有时也在一定条件下对非市场经济的出口商实施分别裁决,即委员会根据具体出口商的产品的出口价格与运用替代国原则确定的正常价值相比较,计算出倾销幅度,对该出口商征收具体的反倾销税。

1996年7月,欧委会就中国企业是否可获得分别裁决,制定了一个内部掌握的8条标准。1997年3月,欧盟就分别裁决问题进行了修改,以便在案件处理时引入更多的灵活性,主要从公司的多数股权是否为真正的私有公司拥有,公司的土地使用权是否由公司以市场租金价格租得,公司可否自主选择和控制生产投入和原材料的供应等因素考虑。

2000年6月15日,欧盟委员会向欧盟理事会提交了修改384/96号条例的提案(以下简称《6月15日提案》),其中的一个重要内容是提出非市场经济国家的企业申请分别裁决需要满足四项条件,它们是:

(1)出口商可自由将资本和利润汇回国内(适用于外商独资公司或合营公司)。

(2)出口产品的价格、数量以及销售条件是自由确定的,多数股份属于真正的私营公司所有。政府官员在董事会或关键管理部门所占的

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

席位应绝对是少数。由此他们推断,国营企业无法保证企业自主权不受政府干涉,凡国营企业应由出口商证明其经营不受国家干涉。

(3)外汇汇率换算是按市场汇率进行。

(4)在给出口商规定不同的税率的情况下,国家的干涉不应使措施有机可乘。

欧盟委员会推出这个灵活的分别裁决的处理方法,虽然附带了四个条件,但注重了出口商的出口行为,为出口商在未来争得分别裁决提供了一个机会,是一个进步,总的来说对我国出口商有利。

从理论和实践的结合加以分析,我们发现欧盟对华反倾销政策的实质并未作很大改变。欧盟承认中国的市场经济地位是不情愿的、被动的。一是中国本身市场经济发展的结果,欧盟不得不加以承认。二是美国、澳大利亚等其他主要反倾销国家纷纷在理论和实践中改变了对中国产品适用替代国价格和"一国一税"的反倾销做法等,使欧盟感到被动,难以抵挡中国政府的压力和外交攻势,迫使欧盟改变了姿态。事实上,它仍将中国出口作为反倾销的重点打击对象,只是抽象地承认中国的市场经济地位,而在具体的实施中却通过多种方式加以否定。

1、欧盟在市场经济地位政策适用性上的歧视性

目前被欧盟承认为由计划经济转为市场经济的国家远不止中、俄两国,还有一大批东欧、波罗的海国家,他们在90年代初转为市场经济,并正式得到了欧盟的承认。但是,根据欧盟反倾销法的规定,对中国、俄罗斯两国的企业要逐个审查是否符合市场经济条件;而对大多数东欧和波罗的海转型国家则自动认可其企业具有市场经济地位。如果从欧盟反倾销历史看,前南斯拉夫是最早被承认为市场经济国家的,但即使在过去80年代至90年代,在对前南斯拉夫产品反倾销案中,也从来没有审查过具体的前南斯拉夫公司是否符合市场经济条件。甚至在把前南斯拉夫选为其他非市场经济国家的参照国时,也没有丝毫怀疑过南斯拉夫公司是否符合市场经济条件。而当时前南斯拉夫国家的市场经济条件与今天中国的市场经济条件相比,是远远及不上中国今天的状况的。

在1986年对前南斯拉夫冷冻箱反倾销案中,欧委会在裁决中作了如下说明:两个南斯拉夫出口商一开始就提出,南斯拉夫国内市场价格不是处在正常贸易状况下,因此,不宜作为正常价值认定,这是因为国内价格受到南斯拉夫政府控制,因而被人为地抬高了。但是,欧委会却认为,反倾销法对于"正常贸易状况"的含义并不意味着其前提必须是竞争状态。即使竞争受到某种卡特尔限制,无论是通过垄断还是最低限价,这种销售价格仍然可以被认为是处在正常贸易状况下,只要这种价格对所有实际或潜在的客户都是有效的,并且这种价格能够高于成本。又如,在1994年对波兰的生铁反倾销案中,欧委会在裁决中作了如下说明:由于波兰公司内部经济和商业改革程度不同,公司现有会计资料不能总是像在市场经济中那样反映出公司承担的正常成本,为了确定构成价,以便能够恰当反映出市场经济条件下的完整成本,对于现有的会计资料,尤其是在财务和折旧方面作了必要调整。

从以上这两个案例可以看到,欧盟在承认了东欧国家和前南斯拉夫为市场经济国家后,根本不在乎具体的公司是否符合市场经济条件。即使有不符合市场经济条件的,欧委会最多就像上述案子那样将其成本或财务作一下必要的调整,但不会拒绝承认这些公司的市场经济地位。甚至当南斯拉夫公司自己主动声明不符合市场经济条件,价格受到国家控制时,欧委会也没有拒绝给这些公司市场经济地位。然而,涉及到中国企业时,情况就完全不同了,中国企业首先要自己提出申请,提供各种充分的材料证据,其后,再经过欧委会严格审查,如果遇到像上述波兰或南斯拉夫公司那样的情况,恐怕就根本没有指望得到市场经济地位的待遇了。

2、对华反倾销的特别规定本身存在许多不合理的因素

例如,第905/98号规则规定,对于没有得到市场经济地位的中国企业,仍然要用替代国来确定这些企业的正常价值,即要由欧盟选择

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第三国国内市场相同产品价值或价格作为基础来确定正常价值。也就是说,在一个反倾销调查中,即使有的中国企业得到了市场经济地位,该中国企业的正常价值也不能用作其他中国企业的参照正常价值。如在黄磷案中,有一家中国企业得到了市场经济地位,它的正常价值被认可了,奇怪的是该企业的正常价值却不能用来作为那些没有得到市场经济地位企业的参照正常价值,而是在中国境外再找一个不相干的参照国,这显然是没有道理的。

特别是在许多案例中,欧委会所选择的参照国,其市场竞争条件往往都比不上中国。参照国的选择具有太大的任意性和不合理性。有的案例将诸如斯里兰卡、印度等发展中国家选为参照国,而在这些国家中,某些产品的国内价格因为高度保护,国内市场被人为地提高。如呋喃酮一案中,印度被选为参照国,然而印度国内的价格比欧共体的市场价格还要高。因为印度市场内该种产品要被征收百分之百的税收。有的案例选择象美国和日本这样的参照国,则完全漠视了中国的企业所拥有的一些明显的优势,如在原材料、自然资源和廉价劳动力等方面具备更低的生产成本,因而有生产劳动密集型产品的价格竞争优势。

3、在具体的对华反倾销调查中采取过分严苛的形式性和程序性要求

反倾销调查程序规定,一旦选择了某一第三国市场经济国家作为参照国,即通知被调查的当事国,若有意见应在十日内提出。考虑到比较不同国家产品制造过程的复杂性以及过去相关产品的具体信息非常困难,短短十天时间,根本不可能提出什么意见。另外,还规定,应诉企业要在40天内递交调查问卷的答卷,这对被反倾销的企业本身是一种极重的负担,且中国企业还要经过市场经济地位的专门审查,负担要比其他国家的企业重得多。如果仅仅因有些企业在五条标准的某个方面存在形式缺陷等,就被简单地给予拒绝,这就更不公平了。欧盟应该像美国调查那样,重视事实,而不拘泥于形式。而且,既然欧盟已经总体上承认了中国的市场经济地位,那么,在审查企业的市场经济地位时,就应该从宽,而不应从严。

三、针对欧盟对华反倾销立法及其实施应采取的对策

首先,应当看到欧盟是先于美国等其他西方国家承认了中国的市场经济地位,这是西方世界中一个有积极意义的缺口,为中国的外交外贸政策的灵活性提供了依据。但是,我们反对欧盟在总体上承认、具体上否认;形式上承认、实际上否认的消极做法。因此,在今后的外交谈判中,我们应力争欧盟通过具体的立法和措施,兑现承认我国是市场经济国家的承诺,特别要在就本文第二部分指出的几点上据理力争,求得欧盟在反倾销问题上给予我国公平合理的待遇。特别我国目前已经是WTO成员国,对今后与欧盟发生的反倾销纠纷,还可以充分利用WTO争端解决机制来解决。

其次,我国已经加入WTO,承诺逐步放宽贸易权的获得及其范围,以便在加入后三年内使所有在中国的企业均有权在中国的关税领土内从事(除附件2A所列实行国营贸易的货物)所有货物的贸易权。随着外贸体制的改革,外贸经营权必将从审批制过渡到世界通行的登记制,越来越多的企业走出国门,走向国际市场,这更需要政府在诸多领域对贸易规范化,更及时地向企业和贸易商提供有关生产、销售方面的信息,谨防企业之间、出口商之间竞相压价,为进口国提供倾销的把柄。

第三,我们应利用欧盟现有的政策,鼓励企业积极参与反倾销调查,争取市场经济地位和分别裁决。首先,中国企业要积极进行公司制和股份制改造,建立符合国际财会规则的会计和审计制度,这是企业证明自己是否符合市场经济五条标准中最起码的两条形式标准。其次,建立健全国家反倾销应诉机制,全力做好反倾销应诉工作。一要设立反倾销应诉基金。可参照国外的做法,依据各企业出口量的大小确定一定比例的费用份额,并指定专门机构或海关收取,建立起专项基金,主要用于支持反倾销应诉和为企业提供国际市场信息。二要强化应诉管理,加大奖惩力度。要把反倾销应诉与出口管理结合起来,坚决落实"谁应诉、谁受益"的

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

原则。对于被反倾销的企业应采取主动填写有关的调查问卷,配合欧委会官员到现场调查,便于他们清楚了解企业在原材料、劳动力等方面具有的优势。而有关部门应抓紧制定具体的操作细则,对积极应诉和胜诉的企业通过采用出口许可证、海关审价以及其他手段给予补贴和奖励,对不应诉或在应诉中表现消极的企业给予处罚,直至取消其生产经营许可证、外贸经营权,以形成有效的激励机制和约束机制。三要加紧培养一批从事反倾销应诉的专门人才。目前,我国一些被指控的企业不应诉或不积极应诉,部分是因为根本就不熟悉反倾销程序,或不愿参与复杂的法律程序。这种不应诉或不积极应诉的状况还会导致贸易伙伴采取更严厉的反倾销措施,其结果是中国产品一步步失去欧盟市场份额,这将严重损害我国的对外贸易。目前,我国在反倾销应诉时,均聘请外国律师办案,这不仅要付出高昂的费用,而且在应诉和抗诉过程中往往无法充分反映我方意图,不利于维护我国的正当权益。为此,迫切需要从战略高度出发,从现有的外经贸管理干部以及律师、会计师、经济师队伍中选择一批在经贸、法律和外语等方面具有较高知识水平和业务素质的优秀人才,进行集中强化培训,以加速造就一支高素质的反倾销应诉的专家队伍,为构筑科学、高效的反倾销应诉机制提供有力的人力资源基础。

注 释:

①非市场经济国家是指欧盟第514/94号条例规定的国家即:蒙古、朝鲜、中国、前苏联和越南。

②欧盟第384/96号规则第2(7)条:

在进口商品来自非市场经济国家的情况下,特别是来自欧共体理事会1994年第519号规则所适用的那些国家时,正常价值应当基于一个市场经济第三国的价格或其推定价值,或者基于从这样一个第三国向其他国家包括向共同体出口的价格来决定,在这些都不可能的情况下,或者在其他任何合理的基础上来决定,包括在共同体内对相似产品实际支付或应支付的价格,必要时对之进行适当调整以包括一个合理的利润幅度。

应当通过一个合理的方式选择一个适当的市场经济第三国,选择时要适当考虑所有可获得的可靠信息,也要考虑时间限制,在适当情况下,应当使用一个被列入同样调查的市场经济的第三国。

提出一个设想的市场经济第三国之后,应尽快通知被调查的当事人,并应给予他们10天时间对此发表意见。

③Article 1 of Council Regulation (EC) No 2238/2000 of 9 October 2000: Article 2(7) of Regulation (EC) No 384/96 is amended as follows:-paragraph (b) is replaced by:

"(b) In anti-dumping investigations concerning imports from the Russian Federation, the People's Republic of China, the Ukraine, Vietnam and Kazakhstan and any non-market-economy country which is a member of the WTO at the date of the initiation of the investigation, normal value will be determined in accordance with paragraphs 1 to 6, if it is shown, on the basis of properly substantiated claims by one or more producers subject to the investigation and in accordance with the criteria and procedures set out in subparagraph (c) that market economy conditions prevail for this producer or producers in respect of the manufacture and sale of the like product concerned. When this is not the case, the rules set out under subparagraph (a) shall apply.",-the footnote is replaced by:"Including Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, North Korea, Kyrgyzstan, Moldova, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan."

(责任编辑 周和敏)

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net